COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

TERMO DE REFERÊNCIA - TR

NOTAS EXPLICATIVAS
O presente modelo de Termo de Referência procura fornecer uma base formal para a contratação de laudo de avaliação de imóveis.
*Os itens deste modelo de Termo de Referência, **destacados em AZUL**, devem ser preenchidos ou adotados pelo elaborador do documento, de acordo com as peculiaridades do objeto, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da licitação, para que não conflitem entre si.*
*Alguns itens receberam notas explicativas **destacadas em VERMELHO** para compreensão do agente responsável pela elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do documento.*

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada na elaboração de **Laudo de Avaliação Imobiliária**, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

IT	LOCA	ESPECIFICAÇÕES	VALOR TOTAL
		O laudo de avaliação deverá conter, no mínimo: a) **objetivo e finalidade da avaliação** – ABNT NBR 14653-1. b) **identificação do solicitante do trabalho** – ABNT NBR 14653-1. c) **valor da avaliação, contemplando terreno, benfeitorias e equipamentos** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "a". d) **valor mínimo, médio e máximo de mercado** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "b". e) **registros fotográficos do imóvel** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "c". f) **listagem dos equipamentos constantes no imóvel** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "d". g) **metragens das edificações e do terreno** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "e". h) **descrição detalhada do imóvel** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "f". i) **data da avaliação** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "g". j) **descrição da metodologia adotada e do(s) método(s) utilizado(s), com a devida justificativa técnica** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "h", e ABNT NBR 14653-1. k) **análise de mercado da região do imóvel, definindo o nível de liquidez para venda** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "i".	

1	_____		l) **especificação da avaliação, com indicação do grau de fundamentação e, quando aplicável, do grau de precisão, observado o grau mínimo de fundamentação [especificar] exigido pela Conab para a finalidade desta contratação** – ABNT NBR 14653-2. m)**memória de cálculo e indicação dos dados efetivamente utilizados** – ABNT NBR 14653-1. n) **pressupostos, ressalvas e fatores limitantes da avaliação** – ABNT NBR 14653-1. o) **identificação de ônus reais, restrições legais e situação de ocupação do imóvel, com ou sem contrato** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, por analogia ao Anexo XVI do RLC. p) **nome dos avaliadores e respectivos registros no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "j". q) **nome da empresa responsável e respectivo registro no CREA ou no CAU** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "k". r) **cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) vinculado ao laudo** – Lei nº 6.496/1977 e Lei nº 12.378/2010. s) **resultado da avaliação, com indicação da data de referência adotada** – ABNT NBR 14653-1. t) **qualificação legal completa e assinatura do(s) responsável(eis) técnico(s)** – ABNT NBR 14653-1. u) **entrega em formato digital (.pdf) e impresso colorido** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 4.	**R$** _____(___

1.2. Os serviços serão executados indiretamente no regime de empreitada por preço global, conforme o art. 208, IV, "b", do RLC.

1.3. O custo total estimado para a prestação dos serviços deste Termo de Referência é de R$_____ (_____).O critério utilizado para a formação da estimativa foi de (MÉDIA, MEDIANA OU MENOR PREÇO) dos preços praticados no mercado.

Nota explicativa: *Para a obtenção do preço de referência, a área demandante deverá observar o Capítulo VI do Título III do RLC.*

Nota explicativa: *A metodologia para obtenção do preço de referência para contratação (média, mediana ou menor dos valores obtidos na pesquisa de preços) deve observar o disposto no art. 196 do RLC.*

1.4. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço ofertado.

1.5. Os recursos orçamentários decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência estão consignados no Orçamento da Conab para o ano 20XX, conforme segue: ND: (XXXX), PTRES: (XXXX), FONTE: (XXXX).

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação justifica-se pela necessidade de atendimento à demanda de avaliação imobiliária, com a finalidade de subsidiar a tomada de decisão administrativa, técnica e patrimonial da Conab, em conformidade com o Documento de Origem da Demanda e com o inciso II do art. 129 do RLC. Caso o laudo se destine a fundamentar alienação do imóvel, observar-se-á o prazo de validade de 12 (doze) meses previsto no art. 43 do RLC.

2.2. A contratação deste serviço mostra-se necessária em razão da baixa disponibilidade de engenheiros e arquitetos da própria Conab para realização de avaliações imobiliárias em suas diversas unidades. Além disso, verifica-se que a contratação de empresa especializada para elaboração dos laudos de avaliação imobiliária é mais econômica e eficiente do que o deslocamento de engenheiros e arquitetos da Conab até os imóveis, considerando os custos de transporte, diárias e o tempo despendido para atendimento em diferentes localidades do país.

2.3. Em atendimento à Lei Complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como ao Decreto 8.538/2015, que dentre outras deliberações, regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, a contratação será destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, tendo em vista que o valor estimado da contratação é inferior ao limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais), conforme estabelecido em lei.

3. DO OBJETIVO

3.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada para a elaboração de Laudo de Avaliação Imobiliária, com a finalidade de atender à necessidade institucional da Conab, assegurando suporte técnico adequado, confiabilidade metodológica e observância às normas aplicáveis.

4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência do contrato será de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data de sua assinatura. A vigência poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a critério da Contratante ou nas hipóteses previstas nos arts. 497 e 498 do RLC, permanecendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.

5. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

5.1. **Da Qualificação Técnica**

5.1.1. As empresas deverão apresentar:

a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços, em características e quantidades compatíveis com o objeto desta licitação, mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que demonstrem a execução de laudos de avaliação de imóveis em área mínima equivalente a _____ m², **limitada a, no máximo, 50% da área total do imóvel objeto deste Termo de Referência**.

b) Será aceito o somatório de atestados de capacidade técnica para fins de comprovação da alínea anterior.

c) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

d) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

e) Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.

f) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

g) O atestado deverá conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que a Conab possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

h) A Conab se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros

documentos comprobatórios do conteúdo declarado.

i) O licitante vencedor deverá, por ocasião da assinatura do Contrato, comprovar que possui profissional devidamente habilitado e com inscrição ativa em conselho profissional competente para a execução de serviços de avaliação de imóveis (tais como CREA, CAU, CFT, CRECI, entre outros que detenham atribuição legal para a atividade) no estado em que se localiza o imóvel objeto da avaliação, bem como demonstrar que o referido profissional se encontra com suas obrigações regulares junto ao respectivo órgão de classe.

5.1.2. Antes da assinatura do Contrato, será verificada pela Conab, por meio de consulta "on-line" ao SICAF, a comprovação de regularidade do cadastramento do proponente vencedor junto àquele sistema, devendo o resultado da consulta ser impresso e juntado ao Processo.

5.1.3. Antes da contratação, será feita, ainda, consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.

5.1.4. Se o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, recusar-se a assiná-lo ou a atualizar a documentação no prazo exigido, será convocado outro proponente para fornecer o objeto, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Projeto Básico.

5.2. **Da Vistoria**

5.3. Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante **poderá** realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, examinando as áreas e tomando ciência das características e peculiaridades do objeto. Após a apresentação das propostas, não serão aceitas, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento das condições existentes ou de dificuldades técnicas não previstas.

5.4. A vistoria é **recomendada**. O licitante deverá apresentar obrigatoriamente, na fase de habilitação, uma das seguintes declarações, cujos modelos constam no Anexo III:

a) Declaração de Realização de Vistoria Técnica — para o licitante que optar por visitar o local de execução dos serviços; ou

b) Declaração de Pleno Conhecimento das Condições — para o licitante que optar por não realizar a vistoria, assumindo integral responsabilidade por eventuais erros no dimensionamento da proposta.

5.5. A vistoria deverá ser marcada em dias úteis, no horário de funcionamento da unidade, com agendamento com antecedência mínima de **1 (um) dia útil**, pelo telefone **((__) _____)** ou pelo e-mail **(_____)**. Realizada a vistoria, será fornecido atestado de ocorrência assinado pelo responsável da Conab.

5.6. O prazo para realização da vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao do recebimento da comunicação oficial da Contratante, estendendo-se pelo período de **__ (_____) dias**, contado em dias úteis.

5.7. Toda e qualquer despesa decorrente da realização da vistoria técnica correrá exclusivamente por conta do licitante interessado.

6. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. **Da Classificação dos Serviços**

6.1.1. O serviço de elaboração de laudo de avaliação de imóveis enquadra-se como **serviço comum**, nos termos do inciso XIII do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab – RLC, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais no mercado.

6.1.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Conab, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

6.2. **Do Detalhamento dos Serviços**

6.2.1. Detalhar sempre o máximo possível, incluindo todas as informações exigidas pelas normas técnicas e regulatórias aplicáveis ao objeto.

6.2.2. As especificações do conteúdo mínimo deste objeto encontram-se detalhadas na tabela constante do item 1 deste Termo de Referência.

6.3. **Do Local e Prazo de Execução**

6.3.1. Os serviços objetos deste Termo de Referência deverão ser realizados na (Matriz/Sureg/UA), situada no endereço (_____), de segunda a sexta-feira, no horário de (_____às_____) horas.

6.3.2. O prazo para execução dos serviços será de **90 (noventa) dias**. O início dos serviços deverá ocorrer em até **10 (dez) dias** após a assinatura do contrato, mediante autorização formal expedida pela Contratante. O prazo de execução poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Contratante ou nas hipóteses previstas nos arts. 497 e 498 do RLC, permanecendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.

6.4. **Da Garantia dos Serviços**

6.4.1. Os serviços deverão ter um período de garantia de, no mínimo, **1 (um) ano**, contados do recebimento definitivo pela Contratante.

6.4.2. Durante o período de garantia, a Contratada deverá refazer o serviço ou parte dele, no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, após ser comunicado da necessidade de substituição.

6.5. **Do Recebimento dos Serviços**

6.5.1. No recebimento, os laudos deverão ser entregues **em meio impresso e em formato digital (.pdf)**, para conferência e arquivamento pela Administração.

6.5.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada por eventuais prejuízos decorrentes de execução inadequada do Contrato.

6.5.3. O recebimento provisório será realizado pelo empregado responsável pela fiscalização, na forma prevista neste Termo de Referência, no prazo de até **15 (quinze) dias**, em consonância com o Regulamento de Licitações e Contratos da Conab.

6.5.4. O recebimento provisório será formalizado por meio de termo circunstanciado, no qual poderão ser registradas eventuais pendências, inconsistências ou impropriedades verificadas na execução do Contrato, bem como as correções que deverão ser promovidas pela Contratada. Somente após a devida regularização das pendências apontadas no recebimento provisório é que o objeto será encaminhado ao empregado ou à comissão designada para fins de recebimento definitivo.

6.5.5. O recebimento definitivo, ato que consubstancia o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo empregado ou pela comissão designada para tal fim, no prazo de até **90 (noventa) dias**, em conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos da Conab.

7. DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. Não será exigida garantia contratual.

8. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1. Para a execução do ajuste, será adotado o método de trabalho baseado no conceito de delegação de responsabilidade. Esse conceito define o Contratante como responsável pela gestão do Contrato e pela verificação da aderência dos serviços prestados aos padrões de qualidade exigidos e a Contratada como responsável pela prestação dos serviços e gestão dos recursos necessários para o cumprimento do Contrato.

8.2. Para cumprimento do Contrato, pressupõe-se a existência dos seguintes papéis e responsabilidades:

8.2.1. **Fiscal do Contrato:** é o empregado ou a comissão designada pela Contratante, responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização técnica da execução contratual e, ainda, pela verificação dos resultados pretendidos e pelo recebimento provisório do objeto da contratação;

8.2.2. **Preposto:** funcionário representante da Contratada, responsável por acompanhar a execução do ajuste e atuar como interlocutor principal com o Contratante, incumbido de

receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

8.3. A atividade de gestão e fiscalização do presente Contrato deverá ser executada em conformidade com as disposições dos art. 535 a 540 do RLC.

8.4. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

8.5. Nos termos dos art. 543 e 544 do RLC será designado fiscal, seu substituto, ou comissão de fiscalização para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.

8.6. O Fiscal do Contrato deverá exercer a fiscalização da contratação, exigindo o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais, seus anexos e os termos de sua proposta, sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada.

8.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Conab ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 76 da Lei nº 13.303, de 2016.

8.8. A contratada deverá designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a representará e se responsabilizará por todos os aspectos funcionais, técnicos e legais, devendo:

a) efetuar o acompanhamento contínuo e periódico da execução do Contrato;

b) fornecer e manter atualizados endereço de correspondência da contratada para recebimento de ofícios, notificações e intimações, bem como endereço de correio eletrônico;

c) zelar pela manutenção, durante a execução do Contrato, das condições estabelecidas no instrumento convocatório, nas normas regulamentadoras e na legislação correlata do meio ambiente, segurança e medicina de trabalho, como também da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e FGTS e do cumprimento das obrigações trabalhistas;

d) zelar pela execução ou fornecimento do objeto contratual em conformidade com as normas técnicas vigentes; e

e) zelar pela plena, total e perfeita execução do objeto contratado.

8.9. Eventuais dúvidas durante o período de vigência contratual deverão ser encaminhadas formalmente pelo preposto à Contratante.

8.10. Em função das características da presente contratação, e por motivo de economia, o preposto da Contratada poderá ser um dos empregados designados para a execução dos serviços.

8.11. Durante a execução do objeto, a fiscalização monitorará constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pela fiscalização, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

8.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

8.14. A fiscalização verificará a conformidade do material e equipamentos, inclusive de EPI'S, a serem utilizados na execução dos serviços junto ao documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas especificações técnicas.

8.15. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no §2º do art. 519 do RLC.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações da Contratante:

a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

c) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

d) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execução dos serviços, para que seja reparado ou corrigido;

e) rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o previsto neste Termo de Referência;

f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de empregado ou comissão especialmente designado;

g) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

9.2. A Conab não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a) executar os serviços em conformidade com as especificações deste Termo de Referência e com sua proposta, promovendo a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, bem como fornecendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios indispensáveis à execução do objeto, na qualidade e quantidade adequadas às exigências aqui estabelecidas;

b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arts. 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

c) substituir, reparar, remover ou corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo estipulado pela fiscalização, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

d) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da finalização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

e) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

f) apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

g) apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão a Conab para a execução do serviço;

h) responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

i) atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

j) instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Conab;

k) instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

l) relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

m) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

n) guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;

o) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 497 do RLC da Conab.

p) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

q) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Conab, durante a realização do Contrato;

r) indicar preposto para representá-la durante a execução do Contrato;

s) deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação;

t) ceder os direitos relativos ao serviço técnico especializado, para que a Conab possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Referência e de acordo com o previsto no art. 525 do RLC;

u) garantir aos seus empregados na execução do contrato, política de respeito à diversidade, prevenção a práticas discriminatórias e de alinhamento com os princípios institucionais de equidade de gênero e raça.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado pela Conab no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

11.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço, nos seguintes termos:

a) No prazo de até **15 (quinze) dias** corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada, o Fiscal deverá realizar a análise de toda a documentação apresentada pela contratada e emitir Termo de Recebimento Provisório, com detalhamento da execução contratual, em consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao empregado ou comissão designada para o recebimento definitivo;

b) Constatadas impropriedades na execução do objeto contratual e/ou irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, estas deverão ser registradas no Termo de Recebimento Provisório, no qual constarão as cláusulas contratuais descumpridas, as medidas a serem adotadas pela contratada para as respectivas correções e o prazo a ser concedido para a sua regularização que não poderá ser superior a **05 (cinco) dias** úteis contados da emissão do referido Termo.

c) Sanadas as impropriedades e/ou irregularidades a que se referem a alínea anterior, o Fiscal ou a Comissão de Fiscalização, deverá elaborar relatório detalhado da execução contratual e encaminhar o Termo de Recebimento Provisório anteriormente emitido ao empregado ou comissão designada para o recebimento definitivo;

d) No prazo de até **90 (noventa) dias** corridos contados a partir do recebimento do Termo de Recebimento Provisório mencionado nas alíneas anteriores, o empregado ou Comissão

designada deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

f.1) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela Fiscalização e, caso ainda haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções no prazo concedido para a sua regularização dentro do estabelecido para o recebimento definitivo.

f.2) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

f.3) Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura.

11.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo empregado ou comissão designada para o recebimento definitivo, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no art. 559 do RLC.

11.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.5. Antes de cada pagamento será realizada consulta ao SICAF e ao CADIN, caso o resultado seja desfavorável, será concedido prazo de **05 (cinco) dias** úteis ao contratado, prorrogável uma vez por igual período a critério da Conab, para a regularização ou apresentação da sua defesa.

11.5.1. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Conab, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.5.2. Persistindo a irregularidade, a Conab deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do Contrato, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.5.3. Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF e ao CADIN.

11.5.4. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela Diretoria Gestora na Matriz ou pela Superintendência Regional no âmbito da sua competência, não será rescindido o Contrato em execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

11.6. Dos pagamentos devidos à Contratada serão retidos os impostos e contribuições de acordo com a legislação vigente.

11.7. Caso o contratado seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, junto à Nota Fiscal/Fatura, a devida declaração, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

11.8. As eventuais multas impostas ao Contratado em decorrência de inadimplência contratual poderão ser descontadas do pagamento devido desde que concluído o procedimento para aplicação de sanções.

11.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Conab, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios devidos;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, computado com base na fórmula I = [(TX/100)/365];

N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestação em atraso.

12. **DO REAJUSTE**

12.1. O valor contratado será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contado da data de apresentação da proposta. Após esse interstício, caso o contrato ainda esteja vigente, os preços poderão ser reajustados mediante a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, observadas as condições de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos dos arts. 499 e 500 do RLC.

13. **DA SUBCONTRATAÇÃO**

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. Tal vedação se justifica pela natureza do serviço, que consiste na elaboração de laudo de avaliação de imóveis, caracterizado como serviço comum, de responsabilidade técnica direta da contratada, não sendo adequada a transferência de sua execução a terceiros, de modo a garantir a qualidade, a confiabilidade e a responsabilização integral pelos serviços prestados.

14. **DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Conab à continuidade do Contrato.

15. **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

15.1. A contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o contraditório e ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às seguintes sanções previstas no RLC e na Lei nº 13.303, de 2016:

a) **advertência;**

b) **multa moratória;**

c) **multa compensatória;**

d) **multa rescisória, para os casos de rescisão unilateral, por descumprimento contratual;**

e) **suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos.**

15.2. As sanções previstas nos incisos “a” e “e” poderão ser aplicadas com as dos incisos “b”, “c” e “d”.

15.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações elencadas nos artigos 576 a 580 do RLC ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as sanções previstas neste item.

15.4. O contratado que cometer qualquer das infrações elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre outras apuradas pela fiscalização do contrato durante a sua execução, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as sanções previstas neste item.

15.5. A aplicação das penalidades previstas neste título realizar-se-á no processo administrativo da contratação assegurado a ampla defesa e o contraditório à Contratada, observando-se as regras previstas no RLC.

15.6. A aplicação de sanção administrativa e o seu cumprimento não eximem o infrator da obrigação de corrigir as irregularidades que deram origem à sanção.

15.7. **<u>Da sanção de advertência:</u>**

15.7.1. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado não seja suficiente para acarretar prejuízo à Conab, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

15.7.2. A aplicação da sanção do subitem anterior importa na comunicação da advertência à contratada, devendo ocorrer o seu registro junto ao SICAF, respeitado o disposto no item 16.5.

15.8. **Da sanção de multa:**

15.8.1. A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123, de 2006, deverá ser aplicada multa correspondente a **10% (dez por cento)** sobre o valor estimado para a licitação em questão;

b) em decorrência da prática por parte do contratado das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC deverá ser aplicada multa correspondente a **15% (quinze por cento)** sobre o valor estimado da contratação em questão;

c) pela recusa em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela contratação, deverá ser aplicada multa correspondente a **10% (dez por cento)** sobre o valor homologado para a licitação em questão;

d) multa moratória de **0,2 % (dois décimos por cento)** sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução dos serviços até o limite de 15 (quinze) dias;

e) multa moratória de **0,3% (três décimos por cento)** sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execução dos serviços, por período superior ao previsto na alínea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias.

e.1) Esgotado o prazo limite a que se refere a alínea anterior e a critério da Conab, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

f) multa compensatória no percentual de **4% (quatro por cento)** sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução parcial do contrato;

g) multa compensatória de **8% (oito por cento)** sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do Contrato;

h) multa rescisória de **10% (dez por cento)** sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão contratual unilateral do Contrato

15.8.2. A aplicação da sanção de multa deverá ser registrada no SICAF.

15.9. **Da sanção de suspensão:**

15.9.1. Cabe a sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Conab em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado, prejuízo à Conab, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorrência de determinação legal.

15.9.2. A aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos, será aplicada de acordo com os arts. 579 a 580 do RLC e registrada no SICAF e no Cadastro de Empresas Inidôneas - CEIS de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846, de 2013.

15.9.3. Em decorrência da prática por parte do licitante/adjudicatário das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC, poderá ser aplicada a sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Conab.

15.9.4. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. A inexecução total do Contrato ensejará a sua rescisão, enquanto a inexecução parcial poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis, conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC.

16.2. A rescisão poderá ser:

a) por ato unilateral e escrito da Conab;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Conab; e

c) judicial, por determinação judicial.

16.2.1. A rescisão amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

16.2.2. A rescisão amigável não será cabível nos casos em que forem constatados

descumprimentos contratuais sem apuração de responsabilidade iniciada ou com apuração ainda em curso.

16.2.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa, conforme procedimento previsto nos arts. 582 a 593 do RLC.

16.3. A rescisão por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas no título anterior:

a) assunção imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;

b) execução da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela Conab; e

c) na hipótese de insuficiência da garantia contratual, quando houver, a retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Conab.

16.4. A rescisão deverá ser formalizada por termo de rescisão unilateral ou distrato, no caso de rescisão amigável, devendo o respectivo extrato ser publicado no Diário Oficial da União.

16.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

17. DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

17.1. Conforme disposto no §1º do art. 12 do RLC e no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010, fica vedada a contratação:

a) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa física;

b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação e contratação;

c) de empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado o seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Conab há menos de (06) seis meses;

d) de empresas cujos administradores ou sócios tenham relação de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança na CONAB, incluindo neste parentesco, cônjuge ou companheiro.

18. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Compete à Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do RLC.

18.2. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu serviço ao meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuízos causados à Companhia.

19. DA MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES

19.1. A Matriz de Riscos é a cláusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilíbrio econômico financeiro na execução do Contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação.

19.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos – Anexo I do Termo de Referência.

20. **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

20.1. Integram este Termo de Referência os seguintes Anexos:

a) Anexo I - Matriz de Riscos;

b) Anexo II - Modelo de apresentação de Proposta;

c) Anexo III – Declaração de Vistoria Técnica;

Elaborado por:

NOME

Setor na Sureg ou Gerência na Matriz

Cargo do Empregado

Nos termos do art. 131 do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab, aprovo o presente Termo de Referência e seus anexos em todo o seu teor, tendo em vista a coerência das justificativas e dos objetivos apresentados em relação à contratação em apreço.

NOME

Setor na Sureg ou Gerência na Matriz

Encarregado ou Gerente

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada na elaboração de Laudo de Avaliação Imobiliária**.**

	Identificação				Avaliação			Tratamento ao Risco	
Item	Fases (1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao evento do Risco (7)	Responsá (8)
1	Gestão do contrato	Atraso na execução do serviço	Baixa produtividade	Persistência do problema	2	4	8	Interagir junto ao prestador, no sentido de acompanhar a evolução da execução	Contrata

2	Gestão do contrato	Inexecução do serviço	Falta de planejamento ou de organização do prestador de serviço	Insucesso na execução do serviço	2	5	10	Interagir junto ao prestador, no sentido de acompanhar a evolução da contratada e da execução	Contrata
3	Gestão do contrato	Laudo entregue com desacordo com o conteúdo mínimo	Falha na execução técnica do serviço	Retrabalhos/persistência do problema	2	4	8	Validar os entregáveis e exigir correção imediata de eventuais desconformidades, sem ônus adicional para a Administração.	Contrata
4	Gestão do contrato	Escassez de dados de mercado comparáveis na região	Baixa liquidez ou atipicidade do imóvel avaliando	Necessidade de utilização de método avaliatório alternativo ao comparativo direto, devidamente justificado	2	3	6	Ampliar a pesquisa de mercado, buscar dados em regiões de referência e, quando necessário, justificar tecnicamente a adoção de método avaliatório alternativo.	Contrata
5	Gestão do contrato	Impossibilidade de vistoria interna do imóvel	Ocupação irregular ou disputa possessória sobre o bem	Necessidade de adoção de situação paradigma, com possível redução do grau de fundamentação do laudo	2	3	6	Registrar formalmente a impossibilidade de acesso, utilizar elementos documentais e informações externas disponíveis e justificar, no laudo, os limites e premissas adotados.	Contrata

Observação: Considerando que a presente contratação se enquadra em hipótese de **dispensa de licitação**, em razão do valor estimado, a matriz de riscos foi estruturada apenas para a fase de **gestão contratual**, não contemplando etapas de planejamento ou de seleção de fornecedor. Desse modo, os riscos identificados limitam-se à execução do objeto e ao acompanhamento da prestação dos serviços.

1 Definição do risco nas fases de Planejamento da Contratação, Seleção de Fornecedores e Gestão de Contratos.

2 O evento de risco é incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

3 Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

4 Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

5 A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

Escala de Probabilidade (P) – Associada às chances do risco ocorrer		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de Impacto (I) – Associada às consequências no caso do risco ocorrer		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4

Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

6. Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1 a 2	Baixo
3 a 6	Médio
8 a 12	Elevado
15 a 25	Extremo

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado.
8 Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta, se o contratado ou o contratante.

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

IT	LOCA	ESPECIFICAÇÕES	VALOR TOTAL
1	_____	O laudo de avaliação deverá conter, no mínimo: **a) objetivo e finalidade da avaliação** – ABNT NBR 14653-1. **b) identificação do solicitante do trabalho** – ABNT NBR 14653-1. **c) valor da avaliação, contemplando terreno, benfeitorias e equipamentos** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "a". **d) valor mínimo, médio e máximo de mercado** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "b". **e) registros fotográficos do imóvel** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "c". **f) listagem dos equipamentos constantes no imóvel** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "d". **g) metragens das edificações e do terreno** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "e". **h) descrição detalhada do imóvel** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "f". **i) data da avaliação** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "g". **j) descrição da metodologia adotada e do(s) método(s) utilizado(s), com a devida justificativa técnica** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "h", e ABNT NBR 14653-1. **k) análise de mercado da região do imóvel, definindo o nível de liquidez para venda** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "i". **l) especificação da avaliação, com indicação do grau de fundamentação e, quando aplicável, do grau de precisão, observado o grau mínimo de fundamentação [especificar] exigido pela Conab**	**R$** _____(

			para a finalidade desta contratação – ABNT NBR 14653-2. **m) memória de cálculo e indicação dos dados efetivamente utilizados** – ABNT NBR 14653-1.	
			n) pressupostos, ressalvas e fatores limitantes da avaliação – ABNT NBR 14653-1. **o) identificação de ônus reais, restrições legais e situação de ocupação do imóvel, com ou sem contrato** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, por analogia ao Anexo XVI do RLC. **p) nome dos avaliadores e respectivos registros no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "j". **q) nome da empresa responsável e respectivo registro no CREA ou no CAU** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 3, alínea "k". **r) cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) vinculado ao laudo** – Lei nº 6.496/1977 e Lei nº 12.378/2010. **s) resultado da avaliação, com indicação da data de referência adotada** – ABNT NBR 14653-1. **t) qualificação legal completa e assinatura do(s) responsável(eis) técnico(s)** – ABNT NBR 14653-1. **u) entrega em formato digital (.pdf) e impresso colorido** – Norma de Alienação de Bens Imóveis da Conab – NOC 60.208, Capítulo V, item 4.	

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO A - DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

À Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB

Ref.: Contrato nº ____/____ | Processo SEI nº _____/_____

Declaramos que em ___/___/_____, às ___h___min, a empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, neste ato representada por _____, compareceu perante a CONAB/SUREG/UA, situada na _____ - CEP: _____, e vistoriou minuciosamente as instalações onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições, características e peculiaridades existentes para fins de elaboração da proposta.

Declara ainda que não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, alegações posteriores de desconhecimento das condições do local ou de dificuldades técnicas não previstas.

_____-___, ___/___/_____ _____ Representante da empresa licitante Nome / CPF / Cargo	_____-___, ___/___/_____ _____ Responsável pela CONAB Nome / Cargo / Matrícula

MODELO B - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

_____, COM CNPJ NÚMERO _____, COM SEDE NO ENDEREÇO_____, neste ato representada por _____, na função de_____**, DECLARAMOS** que, **OPTAMOS** por **não** realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que **ASSUMIMOS** todo e qualquer risco por esta decisão e **NOS COMPROMETEMOS** a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade Contrato nº ___/20___, Processo Administrativo nº _____/_____.

_____-___, ___/___/_____

_____

Assinatura/Carimbo do Declarante

Responsável

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA RIBEIRO DE SANTANA SILVA**, **Gerente de Área - Conab**, em 11/08/2026, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **55236534** e o código CRC **AF2065FD**.

Referência: Processo nº.: 21447.001437/2026-39	SEI: nº.: 55236534